



ENGINEERING SOFTWARE LAB

**PRAVILNIK O ZAŠTITI POSLOVNIH TAJNI I
POVERLJIVIH INFORMACIJA - RULEBOOK FOR
PROTECTION OF TRADE SECRETS AND
CONFIDENTIAL INFORMATION**

Engineering Software Lab d.o.o

11 070 Belgrade, Serbia, Bulevar Milutina Milankovića 17 B

011/ 414 – 77 – 35 www.eng.it

VATIN: 107 865 594 Identifier 208 86 331 Activity Code:6209

Na osnovu čl. 224. Zakona o privrednim društvima i člana 4. Zakona o zaštiti poslovne tajne (Sl.glasnik RS br. 72/20011) Direktor privrednog društva Engineering Software Lab d.o.o. sa adresom u Milutina Milankovića 17 B, Novi Beograd, donosi dana 01.10.2019 sledeći:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POSLOVNIH TAJNI I POVERLJIVH INFORMACIJA

I Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom se određuju isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu privrednog društva i/ili poverljive informacije, a čije bi saopštavanje neovlašćenim licima bilo protivno poslovanju Preduzeća i štetilo bi njegovim ekonomskim interesima i poslovnom ugledu, a naročito:

- način rukovanja ispravama i podacima koji predstavljaju poverljive podatke ili poslovnu tajnu,
- zaštita poslovne tajne i poverljivih podataka,
- povreda čuvanja poverljivih informacija i poslovne tajne kao i pratećih odgovornosti.

Član 2.

Poslovnom tajnom smatra se bilo koja informacija koja ima komercijalnu vrednost zato što nije opšte poznata niti je dostupna trećim licima koja bi njenim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist, i koja je od strane privrednog društva zaštićena odgovarajućim merama u skladu sa zakonom, poslovnom politikom, ugovornim obavezama ili odgovarajućim standardima u cilju očuvanja njene tajnosti, a čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu držaocu poslovne tajne.

Poverljivom informacijom smatra se svaka koja informacija čije bi interno ili eksterno obelodanjivanje i/ili otkrivanje prouzrokovalo materijalnu štetu ili bilo uzrok otežanog

On the basis of Act 224 of the Serbian economic societies Law and the Act 4 of the Serbia trade secret protection Law (" Sl.glasnik RS br. 72/20011) General Manager of the company Engineering Software Lab d.o.o. from Belgrade with the address Milutina Milankovica 17 B, on the date 01.10.2019. establishes the following:

RULEBOOK FOR PROTECTION OF TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION

I General Provisions

Član 1

This rulebook outlines the documents and information that are considered as a trade secrets or confidential information and whose emission to unauthorized persons will be regarded as a breach of the companies interests and business reputation, specifically:

- methods of handling documents and data that are regarded as confidential or as a trade secret,
- protection of confidential information and/or trade secrets,
- breach of protection of confidential information and/or trade secret and adequate responsibility.

Article 2.

Trade secret is any information that has commercial value, that stems from it not being freely known to third parties that could gain financial benefit by exploiting this information, and that is under protection by specific measures in accordance with the law, the business policy of the company, contractual obligations or adequate standards with the goal of protecting its secrecy, and whose emission to a third party could cause damages to the proprietary of said information

Confidential information is any information whose emission both internally and externally would cause direct damages or be the cause of difficulties in business operations of the company that would incur damages indirectly.

poslovanja kompanije koje bi prouzrokovalo materijalno štetu,

Poslovnom tajnom ili poverljivom se ne smatra se informacija koja je označena kao poslovna tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja domaćeg ili stranog fizičkog i pravnog lica.

Član 3.

Poslovnu tajnu i poverljive informacije dužni su da čuvaju :

1. članovi društva,
2. zaposleni u privrednom društvu,
3. lica koja nisu zaposlena u privrednom društvu ali su znala ili su morala znati da su određene isprave i podaci ovim Pravilnikom utvrđeni kao poverljivi.

Dužnost čuvanja poslovne tajne i poverljivih informacija traje i nakon prestanka statusa člana društva, direktora i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Svaka radnja preduzeta u okviru industrijskih ili komercijalnih aktivnosti koja za posledicu ima otkrivanje, pribavljanje, odnosno korišćenje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu ili se smatraju poverljivim, bez saglasnosti direktora privrednog društva i na način suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima, smatraće se delom nelojalne konkurencije.

Pod načinom suprotnim dobrim poslovnim običajima podrazumeva se svaka radnja preduzeta u okviru utakmice na tržištu kojom se nanosi ili se može naneti šteta konkurentu ili drugom fizičkom odnosno pravnom licu, a naročito:

1. povreda ugovornih odredaba o čuvanju poslovne tajne i poverljive informacije;
2. zloupotreba poslovnog poverenja;
3. zloupotreba poslovnog položaja;
4. industrijska ili komercijalna špijunaža;
5. prevara;
6. navođenje na bilo koju radnju iz tačaka 1) do 4);
7. pribavljanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu ili poverljivu informaciju od strane trećih lica koja znaju ili su bila dužna da

Information that is assigned as a trade secret or as confidential with the purpose of obfuscating a committed criminal act, overstepping of delegated authority or the abuse of position or other unlawful act of domestic or foreign physical or legal entity cannot be considered as such and their assignment to this category is null and void.

Article 3.

The protection of trade secrets and confidential information is the obligation of:

1. members of the company,
2. company employees,
3. persons that are not directly employed in the company but have known or should have known that certain documents and information are with this Rulebook prescribed as confidential.

The duty of protection of trade secrets and confidential information lasts after the termination of the status of company member or the termination of employment in the company.

All actions undertaken within the scope of industrial or commercial activity that incur as a consequence revelation, acquiring or use of information that represents a trade secret or are confidential in nature, without the direct permission of the General Manager of the company, or in a way contrary to the law and good business practices, will be regarded as an act disloyal competition.

All actions undertaken within market competition that inflict or may cause damage to a competitor or other legal entity, in particular:

1. breaches of contractual clauses for protection of trade secrets and confidential information;
2. abuse of professional trust;
3. abuse of professional position;
4. industrial or commercial subterfuge;
5. fraud;
6. inducing any of the actions stated from points. 1) to 4);

znaju da ta informacija predstavlja poslovnu tajnu i da je pribavljena od lica u čijem je zakonitom posedu.

II Isprave i podaci koji se smatraju poverljivim i/ili poslovnom tajnom

Član 4.

Poslovnu tajnu predstavljaju sledeće isprave i podaci privrednog društva:

1. tehničko-tehnološka rešenja i postupci koji se primenjuju u proizvodnji (projekti, programski kod, probe, uzorci, nacrti, modeli i dr.);
2. pronalasci, patenti i licence i rezultati istraživanja;
3. podaci o kapacitetima, obimu i strukturi proizvodnje;
4. podaci o usavršavanju i usvajanju nove proizvodnje;
5. organizacija procesa proizvodnje i poslovanja;
6. podaci o ceni proizvodnje i kalkulacijama cena;
7. podaci o mogućnostima plaćanja obaveza;
8. podaci o stanju dugovanja i potraživanja;
9. podaci o kreditima i programi poslovne politike;
10. lični podaci zaposlenih, koji se po zakonu tretiraju kao zaštićeni podaci o ličnosti fizičkih lica
11. zarade zaposlenih;
12. svih podataka iz Ugovora o radu zaposlenih
13. drugi podaci koji budu određeni odlukom Direktora privrednog društva.

Član 5.

Pored isprava i podataka utvrđenih članom 4. ovog Pravilnika, poslovnom tajnom i poverljivim podacima smatraju se i isprave i podaci koje privrednom društvu kao poverljive saopšti nadležni organ, odnosno lice iz drugog pravnog subjekta, ustanove i dr.

7. acquiring trade secrets or confidential information from third parties that know or are due to know that the information they are giving out is considered a trade secret and/or confidential and that it was initially acquired from a party which is the lawful proprietary of said information.

II Documents and information that are considered confidential and/or a trade secret

Article 4.

Poslovnu tajnu predstavljaju sledeće isprave i podaci privrednog društva:

1. technical solutions and processes that are implemented in the production process (projects, programming code, tests, samples, schematics, models etc.)
2. inventions, patents, licences and results of research;
3. information about capacities, scope and structure of production;
4. information about perfecting and adopting new production methods;
5. organization of business and production processes;
6. production costs information and price calculations;
7. information related to the capabilities for obligation payment;
8. debts and claims information
9. information about bank loans and programs of business policy;
10. personal information of the employees, that are treated as protected personal information of physical entities by the Law.
11. employee salaries;
12. all information form all employees Labor Agreements
13. other information that are designated as such by the decision of the company General Manager.

Article 5.

Next to the documents and information prescribed by article 4 of this Rulebook, all documents and data that are provided to the company as confidential from a government institution or another legal entity are

III Način rukovanja ispravama i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili poverljive informacije

Član 6.

Zaposleni koji rukuju ispravama i podacima koji su ovim Pravilnikom utvrđeni kao poverljivi, dužni su da ih čuvaju na bezbednom mestu i ne mogu ih neovlašćeno davati na uvid ili korišćenje, niti davati bilo kakve izjave u vezi sa tim ispravama i podacima.

Zaposleni koji rade na koncipiranju, izradi, kucanju i umnožavanju isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili se smatraju poverljivim, dužni su da unište tragove koncepta, odnosno da na bezbedan način čuvaju papire, odnosno da zaštite program (dokument) na računaru i drugi materijal koji bi mogao otkriti sadržinu tih isprava.

Član 7.

U slučaju otkrivanja ili nestanka isprave ili podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili se smatraju poverljivim, odgovorno lice je dužno da odmah preduzme neophodne mere radi otklanjanja štetnih posledica i da utvrdi okolnosti pod kojima je došlo do otkrivanja, odnosno nestanka tajnih isprava i podataka.

O otkrivenim ili nestalim ispravama i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu, vodi se posebna evidencija.

considered a trade secret and confidential in nature.

III Methods of handling documents and information that are considered a trade secret and/or confidential in nature

Article 6.

Employees that handle documentation and information that are by this Rulebook established as confidential are obligated to store them in a secure location and are not authorized to issue them or to give them up for unauthorized use to a third party, or give any statements related to these documents and/or information.

Employees that are assigned to work on conception, creation, typing, copying of documents and information that are considered trade secrets and/or confidential, are obligated to destroy traces of concepts and/ or to securely store paper documents, or to protect the program (document) located on computers. This also relates to all other materials that could uncover the contents of these documents.

Article 7.

In case of revelation or disappearance of the document or information that are considered trade secrets and/or are considered confidential, the responsible employee is obligated to immediately take necessary measures in the goal of mitigating the adverse consequences and effects of said disappearance and to establish the circumstances under which the revelation or disappearance has occurred.

Revealed and missing documents and information that are considered a trade secret and/or confidential are recorded in a special registry.

IV Zaštita poslovne tajne i poverljivih informacija

Član 8.

Isprave i podatke koji su ovom odlukom utvrđeni kao poslovna tajna i/ili kao poverljivi, mogu trećim licima saopštavati direktor privrednog društva i zaposleni po posebnom pismenom ovlašćenju direktora.

Prilikom saopštavanja podataka i upoznavanja sa ispravama odnosno dokumentima koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili se smatraju poverljivim, lica iz prethodnog stava ovog člana dužna su naglasiti da su ti podaci odnosno isprave i dokumenti utvrđeni kao poslovna tajna i/ili kao poverljivi. Dužni su upozoriti lica kojima se ove informacije saopštavaju na obavezu čuvanja poslovne tajne i odgovornost u slučaju otkrivanja iste.

Član 9.

Umnožavanje, prepisivanje, kopiranje i sačinjavanje izvoda iz isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, može se vršiti samo po prethodno pribavljenom pismenom odobrenju Generalnog direktora ili drugog lica koje je ovlašćeno da izdaje ovaj tip ovlašćenja.

Član 10.

O saopštavanju isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili se smatraju poverljivim trećim licima, vodi se posebna evidencija, koja sadrži:

1. ime lica i funkciju kome su saopšteni ili dati tajni podaci i isprave,
2. koji su podaci i isprave saopšteni i u kojem obimu,
3. kada i u koju svrhu su podaci odnosno isprave saopšteni.

IV Protection of trade secrets and confidential information

Article 8.

Documents and information that are established as trade secrets and/or confidential by this Rulebook can be revealed to third entities by the General Manager or the employee in accordance with the special written authorization of the General manager.

When revealing documents and/or information that are considered a trade secret and/or confidential, the entities from the previous paragraph of this article are obligated to notify the persons to whom they are revealing these documents and information that they are considered a trade secret and/or confidential and that these persons will also be obligated to protect said status.

Article 9.

Copying, transcribing, and creating reports out of the documentation and information that are considered a trade secret and/or confidential can be done only with and in accordance with the written authorization of the General manager and or other person authorized to issue this authorization.

Article 10.

When revealing documents and information that are considered trade secrets and/or confidential to third parties, a special report about this must be produced and it must contain:

1. name and function of the person that the documents or information is being revealed to,
2. which information and documents were revealed and in which scope,
3. time and purpose of the revelation of the documents and information.

V Povreda čuvanja poslovne tajne i odgovornost

Član 11.

Kao povreda čuvanja poslovne tajne i poverljivosti podataka smatra se sledeće:

1. svako rukovanje ispravama i podacima utvrđenim kao poslovna tajna i/ili kao poverljivi privrednog društva a koje je suprotno ovom Pravilniku;
2. neovlašćeno saopštavanje, predaja ili na drugi način činjenje dostupnim isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu privrednog društva;
3. pribavljanje podataka i isprava koji predstavljaju poslovnu tajnu privrednog društva sa namerom predaje neovlašćenom licu.

Član 12.

Povredom čuvanja poslovne tajne, ne smatra se saopštavanje:

1. na sednicama Skupštine ako je takvo saopštavanje neophodno radi vršenja poslova iz delokruga ovog organa;
2. nadležnim inspekcijskim organima i organima uprave, na njihov zahtev;
3. drugim privrednim društvima ako je to od značaja za ostvarivanje poslovne saradnje i zaključivanja ugovora.

V Breach of the protection of trade secrets and/or confidential information and responsibility

Article 11.

The following is considered a breach of protection of trade secrets and confidential information:

1. all handling of documentation and information established as trade secrets and/or confidential in opposition to this Rulebook;
2. unauthorized communication, conveyance or other methods of making available documents and information that are considered trade secrets and/or confidential;
3. acquisition of documents and information that are considered trade secrets and/or confidential by this Rulebook with the intent of transferring them to an unauthorized person.

Article 12.

The following is not considered a breach of the protection of trade secrets and confidential information:

1. on official company board meetings if communication of protected documents and information is necessary for the functioning of the board;
2. to the competent government and inspection entities, based upon their official requests;
3. to other companies, if such communication is essential to conduction of business operation and the conclusion of intercompany contracts.

VI Prelazne i završne odredbe

Član 13.

Svi zaposleni u privrednom društvu će biti u obavezi da pročitaju i budu upoznati sa odredbama ovog Pravilnika, njegovim objavljivanjem na oglasnoj tabli privrednog društva i elektronskom internom komunikacijom celoj radnoj snazi.

Član 14.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Privrednog društva.

VI Transitional and closing regulations

Član 13.

All employees of the company will be obligated to read and inform themselves about the regulations of this Rulebook, with its issuance on the official company notice board and by electronic internal communication to all employee force .

Član 14.

This Rulebook becomes effective on the passage of the 8th day from the day it was issued on the official company notice board.

U Beogradu/ In Belgrade,

01.10.2019.

Generalni Direktor/ General Manager
Paolo Di Bella

